

1500640-04.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... diversos petrechos utilizados para o tráfico, facas, aparelhos celulares, copo de liquidificador, balança de precisão e anotações referentes ao tráfico (fls. 19/20 e 157/159, 160/163, 164/166 e 170/172), a demonstrar que o acusado se dedicava às atividades criminosas e possuía ligação com organização criminosa, o que impede o reconhecimento da aludida causa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500640-04.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500640-04.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DIAS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

RODRIGO DIAS foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 18h40min, na Rua Dezoito do canal, nº 10, bairro Mirim, nesta Comarca, trazia consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 127/128), sendo recebida a denúncia (fls. 129).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 147).

Em alegações finais (fls. 150/155 e 179/207), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da prisão em flagrante ante a violação de domicílio e a alegação genérica de atitude suspeita e, no mérito, postulou a fixação da reprimenda no mínimo legal, bem como a figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, não há que se falar em nulidade do flagrante e de eventuais provas dele advindas, vez que a conduta de “guardar” drogas é de natureza permanente e, assim, nos termos do art. 5º, XI, da CF, que trata da inviolabilidade do lar, são excluídas as situações de flagrante delito das hipóteses em que proibido o ingresso em domicílio sem o consentimento do proprietário, razão pela qual desnecessária a autorização judicial para realização da busca em residência em tais circunstâncias. Dessa forma, “caracterizada, em princípio, a prática do delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, podem os agentes públicos adentrar o domicílio do suspeito, independentemente de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, a qualquer hora do dia, mesmo em período noturno” (STJ-5ª Turma, HC nº 183.110/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. 04.08.11, DJe 17.08.11), razão pela qual a busca domiciliar realizada no imóvel, sem amparo de mandado judicial, não constitui violação de domicílio e nem, tampouco, contamina as provas colhidas (STJ-5ª Turma, HC nº 135.491/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23.02.10, DJe 29.03.10).

Por sua vez, a busca realizada pelos policiais não se justificou em mera “atitude suspeita”, conforme aduz a defesa, mas, ao contrário, como será abordado adiante, os policiais foram informados através de denúncia que o acusado transportava drogas, tendo este confessado que guardava drogas no interior de seu imóvel no momento de sua abordagem, o que se extrai da prova oral coligida.

Assim, afasto a preliminar arguida e passo à análise do *meritum causae*.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 177/20), laudos periciais (fls. 157/159, 160/163, 164/166 e 170/172) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 119/121).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 147), confessou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, estava saindo com seu veículo acompanhado de sua ex-companheira, quando os policiais chegaram no local. Declarou que o portão da garagem estava aberto, tendo os policiais efetuado sua abordagem. Alegou que não deixou os policiais adentrarem sua residência, respondendo negativamente com a cabeça. Salientou que os policiais afirmaram que receberam denúncia e que entrariam à residência sem sua autorização. Mencionou que adentrou ao imóvel na companhia dos policiais, ocasião em que localizaram mochila com drogas. Por derradeiro, alegou que guardava as drogas em sua residência há dois meses, recebendo a quantia de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês.

A testemunha policial Bruno, em juízo (fls. 147), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, recebeu denúncia de que o acusado estava transportando drogas em seu veículo. Salientou que o réu e sua companheira estavam no automóvel, sendo efetuada suas abordagens. Declarou que conversou com o acusado e este confessou que guardava drogas no interior de sua residência. Afirmou que as drogas foram encontradas em quarto do imóvel. Salientou que o réu disse que tinha duas “biqueiras” na cidade de Itanhaém. Narrou que, no momento da abordagem, o acusado estava saindo com veículo da residência, estando acompanhado por mulher. Mencionou que a companheira do réu estava nervosa.

Salientou que separou a mulher do acusado durante a abordagem. Narrou que disse ao réu que foi até o local para averiguar denúncia, tendo o acusado confessado a traficância e autorizado o ingresso em seu imóvel. Asseverou que o réu autorizou o ingresso na residência por meio de palavras; porém, não se recorda se o acusado também gesticulou com a cabeça. Por fim, ressaltou que ninguém além dos policiais testemunhou o acusado autorizando o ingresso à residência.

Ressalte-se que “no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se

produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - Apelação nº 0034706-34.2011.8.26.0451, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. 21/08/2014).

Ademais, o depoimento prestado pelo policial é harmônico com as demais provas produzidas, certo e seguro sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que o depoimento se encontra em total harmonia com o inquérito policial e que o policial sequer conhecia anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daquele em prejudicá-lo gratuitamente com tão grave acusação.

A testemunha Jocimayra (fls. 147) é ex-companheira do réu e genitora da filha dele, razão pela qual seu depoimento não merece credibilidade pelo claro interesse no deslinde da questão, mesmo confirmando que os policiais encontraram as drogas no imóvel do réu e que não conseguiu ouvir toda a conversa entre os policiais e o acusado.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a própria confissão espontânea do acusado, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a intensidade da conduta do réu, que desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, caracterizada pela grande quantidade de drogas apreendidas (fls. 17/18 e 119/121), que inegavelmente causa maior danos à saúde pública e que tem o potencial de atingir maior número de pessoas, acarretando irrefutável prejuízo à sociedade; e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão, diminuindo a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Incabível a aplicação da causa de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, ante a apreensão dos diversos petrechos utilizados para o tráfico, facas, aparelhos celulares, copo de liquidificador, balança de precisão e anotações referentes ao tráfico (fls. 19/20 e 157/159, 160/163, 164/166 e 170/172), a demonstrar que o acusado se dedicava às atividades criminosas e possuía ligação com organização criminosa, o que impede o reconhecimento da aludida causa de diminuição.

Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, mormente a quantidade e diversidade das drogas apreendidas e os instrumentos típicos de tráfico, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu RODRIGO DIAS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 58/62 e 129, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro do rol dos culpados. Autorizo, ainda, a incineração das substâncias apreendidas, providenciando-se o necessário.

Havendo outros bens apreendidos, proceda-se à devolução, destruição e/ou doação. Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA